

RELATOR – CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI

35 Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - dia 04/12/2024

Exame Prévio Municipal

Julgamento

Processos eletrônicos: 1) TC 21258.989.24-3; e, 2) TC 21421.989.24-5.

Representantes: 1) ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA (CNPJ 03.682.232/0001-65; ADVOGADO - COSTANTINO SAVATORE MORELLO JUNIOR, OAB/SP 119.338); e, 2) LEANDRO MARCELO DOS SANTOS (CPF ***.437.478-**, ADVOGADO - GUSTAVO MATIAS PERRONI, OAB/SP 271.745).

Representada: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA (CNPJ 46.596.151/0001-55).

Responsável: FERNANDO AUGUSTO CUNHA – PREFEITO.

Advogados: PERCIVAL JOSE BARIANI JUNIOR (OAB/SP 252.566) / ADRIANE MARIA GONCALVES (OAB/SP 437.211).

Assunto: Representação contra o edital do Pregão Eletrônico nº 139/2024.

EMENTA: EXAMES PRÉVIOS DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM CARACTERÍSTICAS DE DOMICILIARES E DE VARRIÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DE AMBAS AS REPRESENTAÇÕES.

Irregularidades envolvendo diversas condições, como, por exemplo: vedação imotivada de participação de empresas reunidas em consórcio; valor estimado da contratação desacompanhado dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos

documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos; e, exigência de comprovação de qualificação técnica em atividades em locais específicos que violam a súmula nº 30 do TCESP.

RELATO EM CONJUNTO REPRESENTAÇÕES DE AUTORIA DA EMPRESA ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA E DE LEANDRO MARCELO DOS SANTOS, EM FACE DO EDITAL DE PREGÃO Nº 139/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150767/2024), DEFLAGRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA COM O OBJETIVO DE CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM CARACTERÍSTICAS DE DOMICILIARES E DE VARRIÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS.

Consoante resumido nos despachos pelos quais a matéria foi recebida e referendada, com determinação de suspensão do certame, cada um dos Representantes teceu as seguintes críticas:

TC-021258.989.24-3:

- a. Vedação imotivada de participação de empresas reunidas em consórcio;
- b. Valor estimado da contratação desacompanhado “dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos”;
- c. Exigências de comprovação de qualificação técnica em atividades que não possuem qualquer relevância, pois não demandam pessoal técnico habilitado e não estão sujeitas à fiscalização do Sistema CREA/CONFEA;
- d. Exigência de comprovação de qualificação técnica em atividades em locais específicos que violam a Súmula nº 30 desta E. Corte de Contas; e,
- e. Divergência injustificada no custo unitário dos serviços da varrição manual.

TC-021421.989.24-5:

- a. aglutinação indevida e violação à ampla competição – edital anterior que previa a separação em lotes;
- b. do não parcelamento do objeto, vedação à formação de consórcios e subcontratação restrita - violação da Súmula nº 15;

- c. exiguidade do prazo fixado para o início dos serviços – diversas peculiaridades do objeto que demandam tempo para a conclusão;
- d. restrição à competitividade causada pela impossibilidade de substituição dos índices financeiros por capital social e/ou patrimônio líquido; e,
- e. exigência ilegal relativa à qualificação técnica – Conselho Regional que não coaduna com as atividades licitadas.

No prazo que lhe foi concedido, a Prefeitura Municipal de Olímpia compareceu aos autos com as justificativas que entendeu suficientes para afastar parte das impugnações e relevar aquela reconhecida como falha (ausência de justificativas para a proibição de participação de empresas reunidas em consórcio).

Assessoria Técnico-Jurídica, no campo da engenharia, concluiu pela procedência parcial das reclamações e, no que concerne aos aspectos econômico-financeiros, reputou improcedente a queixa dirigida aos índices financeiros (inserida na Representação abrigada no TC-021421.989.24-3).

Chefia de ATJ endossou os termos das manifestações, opinando pela procedência parcial, sem prejuízo das propostas de aperfeiçoamento do texto editalício.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS E A SDG ENCAMPARAM A CONCLUSÃO ESPOSADA PELA ATJ E SE PRONUNCIARAM PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DAS CRÍTICAS.

É o relatório.

VOTO.

Preliminarmente, consigno que conforme consta dos termos do regulamento geral do Edital, o certame em questão se sujeita às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 9.039/2024 e demais legislações aplicáveis.

Ainda em preliminar, destaco que de acordo com informações extraídas do endereço eletrônico da Municipalidade, referido procedimento encontra-se suspenso^[1], não tendo sido revogado até a presente data.

E COMO SE VERIFICA DA INSTRUÇÃO DOS FEITOS, CONSIDERANDO OS BEM ELABORADOS PARECERES JUNTADOS AOS AUTOS, ESPECIALMENTE DA SDG QUE ADOTO NA ÍNTEGRA, MUITOS ITENS DO EDITAL EM QUESTÃO FORAM IMPUGNADOS E VÁRIOS MERECEM CORREÇÃO.

Nesse sentido, destaco o seguinte:

Sobre à composição do objeto, não vislumbro ilegalidade no fato de os serviços concernentes à coleta, transporte e processamento dos resíduos

sólidos e relativos à varrição manual em vias e espaços públicos compõem lote único, considerando inclusive que no respectivo Estudo Técnico Preliminar (Item 6), as pesquisas de mercado realizadas demonstraram a existência de várias empresas capazes de prestar os serviços de forma conjunta, sendo que foram obtidas 4 cotações de preços. Ainda, nas justificativas enviadas foram pontuadas a interdependência das atividades e a economia na contratação de empresa única como benefícios da contratação de uma única empresa. E, se não bastasse, foi autorizada a subcontratação[2] do 'processamento dos resíduos coletados, em Usina de Triagem e Compostagem' a ser disponibilizada pela Contratada.

Não obstante, em que pese permitida a terceirização do processamento dos resíduos, o Edital expressamente veda a participação de empresas reunidas em consórcio (Item 2.5.9[3]), o que, é ilegal, como apontado pela empresa Ecosystem (TC-021258.989.24-3), por não terem sido expostos os motivos da escolha feita [4]. Aliás a Municipalidade, na oportunidade que lhe foi concedida, de certa forma reconheceu a falha, apenas defendendo sua relevação por não a entender capaz de restringir indevidamente a competitividade, por todos os serviços estarem inseridos dentro de um mesmo seguimento de mercado.

Acerca da aventada afronta à Súmula nº 15[5], verifico que nos termos do subitem 8.44 do Edital[6], a Carta de Anuência ou outro documento equivalente firmado pelo proprietário da Usina de Triagem e Compostagem, caso pertencente a terceiros, será exigida apenas da licitante classificada em primeiro lugar após a etapa de lances e, portanto, não caracterizada indevida restrição à competitividade e, com isso, improcedente a reclamação feita no TC-021421.989.24-5.

Ademais, procedente a crítica da empresa Ecosystem por não terem sido apresentados os preços unitários referenciais, as memórias de cálculo e os documentos que justificariam o valor estimado, o que desatenderia ao preceituado na alínea 'i' do inciso XXIII do artigo 6º da Lei Federal nº 14.133/21. Acrescentou, ainda, a inaceitabilidade de que os preços sejam estimados somente a partir de pesquisas de preços, fazendo um comparativo do valor estimado com os previstos no ajuste atualmente vigente. Verifica-se, com efeito, que o ETP divulgado não traz as informações requeridas e, portanto, necessário seu aperfeiçoamento. E conforme bem pontuado pela ATJ-Engenharia, *deve-se apresentar orçamento detalhado, com a demonstração das composições dos preços utilizados para sua formação (inciso IV do art. 18 da Lei) e as informações do orçamento requeridas pelo representante (letra 'i', inciso XXIII, art. 6º).*

Já a crítica lançada aos custos unitários dos serviços de varrição manual em vias e espaços públicos, tidas como indevidamente divergentes, é improcedente, valendo-me mais uma vez das considerações da área especializada (evento 66.1 do TC-021411.989.24-5, fls. 18).

Quanto as censuras dirigidas aos requisitos de qualificação, aquela feita pelo Sr. Leandro Marcelo em relação à impossibilidade de substituição dos índices financeiros por capital social e/ou patrimônio líquido (subitem 8.18 do Edital) não merece prosperar, podendo ser exigidos cumulativamente, consoante explicado pela ATJ – Economia (vide evento 60.2 do TC-021258.989.24-3, fls. 2/4, e precedente julgado proferido nos TCs 007337.989.24-8 e 07312.989.24-7.

A respeito da criticada qualificação técnica operacional e profissional, mais uma vez, diante do caráter eminentemente técnico do tema, me escoro no quanto consignado pela ATJ-Engenharia que, em relação à exigência de *registro ou inscrição da empresa e profissional na entidade profissional competente Conselho Regional de Engenharia e Agronomia* (subitem 8.19), afirmou não haver impropriedade a ser corrigida, pois a exigência se coaduna com os termos da Resolução 218 do Confea, que especifica serem os engenheiros os profissionais indicados para a condução técnica dos serviços de saneamento, e com a Resolução nº 1.121/19 do Confea e Lei Federal nº 5.194/66, que dispõem, respectivamente, sobre a obrigatoriedade do registro da empresa que preste serviços envolvendo o exercício de profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea, e o registro dos profissionais e empresas que executam serviços de engenharia junto ao Crea.

Contudo, no que concerne aos serviços de varrição manual, atividade que, no entender da Ecosystem, não estaria sujeita à fiscalização do Sistema Crea/Cofea, registrou o setor que, *apesar de os itens 8.21 e 8.22 não se referirem a atestados registrados pelo CREA, houve tal determinação no item 8.24, e que, na qualificação profissional, consta a exigência da certidão de acervo técnico (CAT) para o profissional, relativa às parcelas de serviços indicadas, [...] ambas as exigências contrariam vasta jurisprudência desta Casa (por exemplo, TCs 409.989.22, 21377.989.21, 11599.989.22, 8460.989.20-0)*. Assim, conforme exposto pela área, em sendo referidos serviços de simples execução, dispensado estaria o acompanhamento técnico por engenheiro e, com isso, não pode ser exigido atestados registrados pelo Crea, sendo procedente a queixa. Nesse sentido, decisão proferida no TC-000673.989.24-0[14] e outros.

O setor ainda pontuou que os serviços de varrição manual de vias podem ser mantidos como exigência de qualificação por possuírem relevância financeira (valor estimado correspondente a 12,97% do total estimado), não se aplicando o mesmo entendimento em relação aos serviços de varrição de espaços públicos, cujo valor representa apenas 3,96% do orçamento.

Ainda na seara da qualificação, procedente a indicada afronta à Súmula nº 30, em virtude de a exigência de comprovação do serviço de varrição manual especificar local, “espaços públicos”, o que impede que empresas com experiência e conhecimento na varrição de ambientes privados participem do certame. Segundo a ATJ, a descrição dos serviços de varrição no TR não indica especificidade ou técnica que diferencie de forma substancial os serviços

de varrição em ambiente público dos executados em ambiente privado. Aliás, exigência análoga já foi considerada irregular em precedentes desta Casa, inclusive para serviços de mesma natureza (a propósito, vide TC-019591.989.19-9).

Finalmente, concordo com a Representante que o prazo de 5 dias úteis para o início da execução dos serviços é exíguo, cabendo sua revisão, na medida em as atividades a serem desempenhadas demandarão grande mobilização, exigindo a disponibilização de espaços, mão de obra e equipamentos.

PORTANTO, NESSAS CONDIÇÕES, O MEU VOTO É PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DE AMBAS AS REPRESENTAÇÕES, DETERMINANDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPÍA PARA QUE ADOTE AS MEDIDAS CORRETIVAS PERTINENTES, QUE VIABILIZEM O ADEQUADO SEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBSERVANDO RIGOROSAMENTE A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, O REPERTÓRIO DE SÚMULAS E A JURISPRUDÊNCIA DESTA TRIBUNAL, BEM COMO PROVIDENCIANDO A REPUBLICAÇÃO DO NOVO TEXTO E REABERTURA DO PRAZO LEGAL.

OPORTUNAMENTE, DEVEM OS PROCESSOS SER ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

ANTONIO ROQUE CITADINI
CONSELHEIRO

MAVR

[1] Disponível em: [Prefeitura da Estância Turística de Olímpia-SP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO...](#) Acesso em 02/12/2024.

[2] ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

[...]

Subcontratação

4.5 – Não é admitida a subcontratação do objeto contratual, exceto em relação ao item 02 (Processamento dos resíduos coletados, em Usina de Triagem e Compostagem).

[3] 2.5 – Não poderão disputar esta licitação:

[...]

2.5.9 – pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

[4] **Art. 15.** Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas: [...]

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o [inciso VII do caput do art. 12 desta Lei](#), sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

[...]

IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e **justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio**;

[5] **SÚMULA Nº 15** - Em procedimento licitatório, é vedada a exigência de qualquer documento que configure compromisso de terceiro alheio à disputa.